

刑法
No.397

共通問題 H25-16

(配点: 4)

月 日

月 日

次のアからオまでの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し、甲に公務執行妨害罪が成立する場合には1を、成立しない場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、県議会の議事が紛糾し、議長乙が休憩を宣言して壇上から降りようとした際、乙の顔をげんこつで殴った。
- イ. 甲は、日本国内にある外国の大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際、乙の腹部を足で蹴った。
- ウ. 甲は、警察官乙から搜索差押許可状に基づき自宅の搜索を受け、覚せい剤入りの注射器を差し押さえられた際、乙の眼前で同注射器を足で踏み付けて壊した。
- エ. 甲は、無許可のデモ行進に参加していた際、これを解散させようとした警察官乙に向かって石を1回投げ、その石は乙の頭部付近をかすめたが、乙には命中しなかった。
- オ. 甲は、執行官から確定判決に基づき居室明渡しの強制執行を受けていた際、執行官の補助者であった民間人乙の頭部を棒で殴った。

No397	公務執行妨害罪の成否						正答率
共通H25-16	正解	ア 1	イ 2	ウ 1	エ 1	オ 1	39%

ア 成立する

最決平元.3.10 (百選Ⅱ114 事件) は、委員長に対して加えられた暴行が公務執行妨害罪を構成することは明らかであるとしている。委員長は、休憩宣言により職務の執行を終えたものではなく、休憩宣言後も、その職責に基づき、委員会の秩序を保持し、議事の紛糾に対処するための職務を現に執行していたものと認めるのが相当であるということを挙げている。

イ 成立しない

7条1項は、「この法律において『公務員』とは国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう」と規定しており、95条の「公務員」は、7条1項にいう「公務員」と同義であると解されている。よって、95条の「公務員」には外国の公務員は含まれない。最判昭27.12.25 も、アメリカ領事館の領事員について、「米国領事館員のごときは、刑法7条……にいわゆる公務員とはいえない」としている。

ウ 成立する

最決昭34.8.27 は、「公務員の職務の執行に当りその執行を妨害するに足る暴行を加えるものである以上、それが直接公務員の身体に対するものであると否とは問うところでない」としている。その理由として判例は、「被告人は、司法巡査が覚せい剤取締法違反の現行犯人を逮捕する場合、逮捕の現場で証拠物として適法に差押えたうえ、整理のため同所に置いた覚せい剤注射液入りアンブル30本を足で踏付け内21本を損壊してその公務の執行を妨害したというのであるから、右被告人の所為は右司法巡査の職務の執行中その執行を妨害するに足る暴行を加えたものであり、そしてその暴行は間接に同司法巡査に対するものというべきである」ということを挙げている。

エ 成立する

最判昭33.9.30 (百選Ⅱ [第7版] 115 事件) は、「公務執行妨害罪は公務員が職務を執行するに当りこれに対して暴行又は脅迫を加えたときは直ちに成立するものであつて、その暴行又は脅迫はこれにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りうるものである」としている。「投石行為はそれが相手に命中した場合は勿論、命中しなかつた場合においても……暴行であることはいうまでもなく、しかもそれは相手の行動の自由を阻害すべき性質のものであることは経験則上疑を容れないものというべきである。されば本件被告人等の各投石行為はその相手方である前記各巡査の職務執行の妨害となるべき性質のものであり、従つて公務執行妨害罪の構成要件たる暴行に該当すること明らかである」ということを挙げている。

オ 成立する

最判昭41.3.24 (百選Ⅱ115 事件) は、「公務執行妨害罪の成立には、公務員が職務の執行をなすに当り、その職務の執行を妨害するに足る暴行脅迫がなされることを要するけれども、その暴行脅迫は、必ずしも直接に当該公務員の身体に対して加えられる場合に限らず、当該公務員の指揮に従いその手足となりその職務の執行に密接不可分の関係において関与する補助者に対してなされた場合もこれに該当すると解する」としている。